

0029423-83.2016.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... admitindo a prática do furto tentado no estabelecimento comercial vítima, o que foi corroborado pelo depoimento do representante da empresa vítima, G.Y.S., que imputou ao réu a prática do delito de furto tentado descrito na denúncia.

O furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que a sua ação foi interrompida pela ação dos seguranças do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0029423-83.2016.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029423-83.2016.8.26.0506 C.: 1504/2016

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Luiz de Paula dos Santos

VISTOS.

I.

RONALDO LUIZ DE PAULA DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 29 de julho de 2016, por volta das 15h10min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Carrefour S/A", na rua Rui Barbosa, nº 825, nesta cidade, o réu tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 isotônico da marca Powerade, 01 sabonete da marca Protex e 15 barras de chocolate das marcas Lacta e Nestlé (fls. 06/07), avaliados em R\$ 102,73 (fls. 08), pertencentes ao já referido estabelecimento comercial, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o acusado dirigiu-se até o já mencionado estabelecimento comercial com a finalidade de praticar furto. No interior da loja,

subtraiu os bens móveis acima mencionados, os escondendo em sua cintura. No entanto, a sua ação foi avistada pelos seguranças daquele estabelecimento, que passaram a monitorá-lo e ao perceberem que o réu passou pela área do caixa sem efetuar o pagamento, resolveram abordá-lo, sendo a res localizada em sua cintura.

O acusado foi citado inicialmente por edital (fls. 86/88 e depois, pessoalmente (fls. 134) e apresentou defesa prévia (fls. 117 e 139).

A denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2019 (fls. 118), oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado e declarado suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Após a citação pessoal do acusado (fls. 134), houve a revogação da suspensão do processo e do prazo prescricional em 25/05/2022 (fls. 140).

Durante a instrução, o representante da empresa vítima, G.Y.S., foi ouvido e o réu foi interrogado. O depoimento e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 207.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 207) postulou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, reconhecendo-se a tentativa. No tocante à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os antecedentes criminais ostentados pelo acusado (cf. F.A. de fls. 198/201 e 205/206 e certidão de fls. 202/204). Por fim, requereu a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. O Doutor Defensor, também em debates orais (termo de audiência de fls. 207) requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado, por se tratar de infração de bagatela, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão. Por fim, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu RONALDO LUIZ DE PAULA DOS SANTOS foi interrogado em juízo (termo de audiências de fls. 207) e disse ter 31 anos e que já foi preso/processado anteriormente, em 2012, 2016 e 2022 e que atualmente está desempregado e morando com a sua vó. A respeito dos fatos, admitiu ter tentado furtar os objetos constantes na denúncia, afirmando que pretendia revender as mercadorias para poder adquirir e consumir as drogas nas quais era viciado.

O representante da empresa vítima, G.Y.S. foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 207) e disse que na época dos fatos foi solicitado pelos funcionários que faziam a reposição de mercadorias no corredor e eles o informaram haver um indivíduo "pegando as mercadorias da gôndola e as colocando debaixo da camiseta". Em seguida, disse ter acionado outros agentes da segurança e aguardaram o indivíduo passar pelo caixa e sair do local. Assim que o réu passou do caixa, foi abordado pelos agentes de segurança e pediram para o mesmo os acompanhar até um setor, onde solicitaram que o réu retirasse a mercadoria que levava debaixo da roupa. O acusado assumiu prontamente que era usuário de drogas e pegava as mercadorias para poder sustentar seu vício. Disse terem acionado a Polícia Militar e depois foi lavrado o boletim de ocorrência. Disse não conhecer o acusado anteriormente aos fatos e não soube informar o valor dos objetos subtraídos, mas afirmou não ser um valor alto.

Se recordou que os objetos subtraídos pelo acusado eram um desodorante, chocolates e um sabonete.

A materialidade do delito de furto tentado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 06/07, pelo auto de avaliação de fls. 08, bem como pela confissão espontânea do réu e pelo depoimento do representante da empresa vítima, G.Y.S. (termo de audiência de fls. 207), que confirmou a ocorrência do delito de furto tentado constante na denúncia.

A autoria restou incontroversa, ante a confissão espontânea do réu, nas duas oportunidades em que fora interrogado (fls. 09 - extrajudicialmente e fls. 207 - judicialmente), admitindo a prática do furto tentado no estabelecimento comercial vítima, o que foi corroborado pelo depoimento do representante da empresa vítima, G.Y.S., que imputou ao réu a prática do delito de furto tentado descrito na denúncia.

O furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que a sua ação foi interrompida pela ação dos seguranças do estabelecimento vítima, com isso, deve incidir a regra prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, sendo que fixo a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço), considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu, ou seja, o fato do réu ter sido abordado quando já estava além dos caixas e caminhando em direção a saída do estabelecimento.

Entendo que o réu não faz jus ao reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do Princípio da Insignificância/Bagatela, pois os produtos que tentou furtar foram avaliados em R\$ 102,73 (cento e dois reais e setenta e três), conforme auto de avaliação de fls. 08, que supera 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 880,00), por isso, não pode ser visto como valor irrisório a ponto de não merecer a proteção penal. Além disso, o réu Ronaldo Luiz é reincidente específico (cf. certidão de fls. 202/204), o que também impede o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a absolvição do acusado pelo reconhecimento do princípio da insignificância e tenho como configurado o delito previsto no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observo que o acusado é reincidente específico (cf. F.A.s de fls. 198/201 e 205/206 e certidão de fls. 202/204), não fazendo jus, portanto, ao privilégio previsto no parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal e nem à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou sursis.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o caso dos autos se manteve dentro da normalidade para a espécie, então fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência específica (fls. 202/204) com a atenuante da confissão espontânea do acusado, e mantenho a pena no patamar acima fixado. Terceira fase: aplico a regra prevista no artigo 14, § único, do Código Penal e, considerando o "iter criminis" percorrido pelo agente, que se aproximou da consumação, então diminuo a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de diminuição ou aumento de pena. Regime inicial: por ser reincidente específico (cf. F.A.s de fls. 198/201 e 205/206 e certidão de fls. 202/204), e considerando o teor da Súmula 269 do STJ, então fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu RONALDO LUIZ DE PAULA DOS SANTOS, RG: 47.125.544-SSP/SP, filho de Claudete de Paula dos Santos e José Luís dos Santos, à pena 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; e 06 (seis) dias-multa, por incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 628/2022 (CPA 2021/104300), após o trânsito em julgado, proceda-se à inserção do evento "Cód. 113 - Regime Semiaberto - Resol. CNJ 474/2022" no histórico de partes, com emissão e envio da guia de recolhimento ao Juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no Comunicado CG 574/2022.

Isento o acusado do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de outubro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira.
Juiz de Direito